



P U T U S A N

Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASRIL FAUZI NASUTION ALIAS DEDEK;**
2. Tempat lahir : Labuhan Bilik;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bangunan, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, dari LBH Pilar Advokasi Rakyat SUMUT yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 12 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASRIL FAUZI NASUTION alias DEDEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0, 05 gram netto
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 9 (sembilan) buah plastik ukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0, 42 gram netto

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -89/RP.RAP/03/2023 tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **ASRIL FAUZI NASUTION alias DEDEK** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Lingk. Bangunan Kel. Padang Mating Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wib, saya berada dirumah tempat tinggal saya di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, datang KIKI dengan naik 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam tanpa nomor polisi memarkirkan sepeda motornya menjumpai terdakwa dan mengatakan "BANG... TOLONG KASIKAN INI SEBIJI SAMA PS YANG NUNGGU DI DEKAT SIMPANG GANG...", sambil KIKI memberikan 1 (satu) buah plastik berisi sabu, lalu terdakwa jawab "IYA BENTAR... MAKAN AKU DULU..." lalu KIKI langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Kemudian setelah selesai makan terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi sabu dari lantai ruangan tengah dan membawa sabu tersebut menuju tempat yang disampaikan oleh KIKI disimpang gang yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, begitu



saya sampai disimpang gang, saya melihat ada 1 (satu) orang laki laki yang tidak saya kenali dengan posisi duduk diatas sepeda motor lalu terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik berisi sabu kepada laki-laki tersebut sambil berkata "INI TITIPAN SI KIKI.." lalu sabu tersebut diterima dan laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa;

- Kemudian terdakwa pergi ketempat biasa terdakwa menjual sabu yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tersebut, dan terdakwa duduk sendirian lalu sekira pukul 13.00 wib, datang RIDO dengan naik 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tanpa nomor polisi langsung mendatangi dan memberikan 1 (satu) buah plastik berisi sabu kepada saya sambil mengatakan "NAH INI BUAHNYA..." (buah adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu) lalu terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat setengah gram lalu RIDO pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam menuju kearah belakang kemudian terdakwa duduk dilantai dan mengambil 2 (dua) plastik bekas yang ada dilantai lokasi tersebut dengan maksud untuk membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus untuk dijual, lalu terdakwa melihat KIKI dilokasi dekat dengan terdakwa;

- Kemudian ada orang yang datang membeli sabu kepada terdakwa Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu tidak lama kemudian datang lagi 1 (satu) orang pembeli sabu kepada saya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian saya menggunakan uang hasil penjualan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok ditempat tersebut, sehingga uang penjualan sabu yang tersisa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi posisi saya saat itu sedang berdiri di dekat bersama dengan KIKI lalu KIKI mengatakan kepada saya "BANG... TENGGOKKAN BENTAR PUNYAKU ITU, AKU MAU PULANG...", sambil KIKI menunjukkan jari tangannya kebawah diposisi samping kanan saya sekitar 1 (satu) jengkal, dan saya melihat ada 1 (satu) buah plastik berisi beberapa plastik klip berisi sabu miliknya yang untuk dijualnya, lalu saya jawab "IYA...", dan KIKI langsung pergi meninggalkan saya;

- Kemudian terdakwa melihat kearah jalan gang sepertinya banyak orang yang menurut saya adalah PS (pembeli) sehingga saya



bermaksud berjalan menuju kesitu, dan saat itulah yaitu sekitar pukul 13.30 wib, di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu tiba tiba beberapa orang laki laki mendatangi saya dan mengaku Petugas Polisi dari Polres Labuhanbatu langsung mengamankan saya, sedangkan KIKI lari kearah jurang belakang, dan saya berusaha melarikan diri tetapi tidak bisa hingga saya langsung jatuh ke rerumputan Lalu Petugas Petugas Kepolisian masing-masing saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi JUANDI GINTING dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung mengamankan 1 (satu) buah plastik berisi sabu dari tangan kanan saya dan juga menemukan 1 (satu) buah plastik berisi beberapa plastik klip berisi sabu direrumputan sebelah kanan saya sekitar 1 (satu) jengkal, dan mengambil lalu membuka sehingga diketahui isinya adalah 9 (sembilan) buah plastik kecil berisi sabu, dan saya jelaskan sabu tersebut adalah milik KIKI yang akan dijual oleh KIKI yang dititipkan kepada saya, kemudian pakaian/badan saya digeledah dan ditemukan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana saya sebelah kanan belakang dan saya jelaskan uang tersebut seluruhnya adalah uang hasil penjualan sabu. Selanjutnya saya dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 868/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S. T, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

B. 9 (Sembilan) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

Dengan kesimpulan benar mengandung METAMFETAMINA dan terdftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 73/02.10102/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati S selaku penaksir pada



PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 gram dan berat netto 0,05 gram; 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 9 (Sembilan) buah plastic klip ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ASRIL FAUZI NASUTION alias DEDEK** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Lingk. Bangunan Kel. Padang Mating Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" Perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Bermula saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi JUANDI GINTING, saksi ANDREAS MANURUNG (masing-masing Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya jual beli narkotika jenis sabu di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, sehingga menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut, kemudian saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi JUANDI GINTING, saksi ANDREAS MANURUNG melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu bernama panggilan DEDEK yang diduga melakukan penjualan narkotika jenis sabu di lingk. Bangunan, Kel. Padang matinggi, Kec. Rantau Utara, kab. Labuhanbatu, sehingga selanjutnya saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi JUANDI GINTING, saksi ANDREAS MANURUNG melakukan penyelidikan dan melakukan upaya / tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib, saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi JUANDI GINTING, saksi ANDREAS MANURUNG sudah berada di Lingk.



Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dan mendapat informasi bahwa ada 1 (satu) orang laki laki bernama panggilan DEDEK yang diduga sebagai orang yang menjual narkoba yang sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu sehingga kemudian saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi JUANDI GINTING, saksi ANDREAS MANURUNG langsung mendatangi lokasi tersebut dan melihat ada 1 (satu) orang laki laki yang sedang berdiri sendirian lalu langsung saksi HENGKY DALIMUNTHER, saksi JUANDI GINTING, saksi ANDREAS MANURUNG datang, dan terlihat wajahnya berubah seperti gugup dan akan melarikan diri, sehingga langsung diamankan 1 (satu) orang laki laki tersebut dari posisi berdiri sampai keposisi duduk dibawah diatas rerumputan karena bagian bawah lokasi tersebut tidak langsung tanah melainkan rerumputan pendek, dan seorang laki laki tersebut mengaku bernama ASRIL FAUZI NASUTION Alias DEDEK, dan langsung dari genggam tangan kanannya berhasil diamankan 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, kemudian ditang / di rerumputan yang ada disamping sebelah kanannya berjarak sekitar 1 (satu) jengkal tangan laki laki dewasa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya ada beberapa plastic berisi diduga narkoba jenis sabu lalu langsung diamankan dihadapan terdakwa ASRIL FAUZI NASUTION Alias DEDEK dan yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu, dan kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian nya dan didalam kantong celana se belah kanan depan ditemukan uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan interogasi ditempat tersebut dan terdakwa ASRIL FAUZI NASUTION Alias DEDEK mengakui menjelaskan bahwa 1 (satu) buah plastic yang ditemukan ditangan kanannya adalah narkoba jenis sabu miliknya sendiri yang diperoleh dari RIDO yang saat menerima sebanyak setengah gram, dan sebagian telah laku dijual kepada orang lain dan sisanya atau selebihnya itulah yang berhasil kami amankan dari tangan kanannya, bahwa uang yang diamankan dari kantong celananya sebelah kanan belakang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari sabu yang diterima dari RIDO, pengakuannya bahwa hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebesar Rp.



100.000 (seratus ribu rupiah) telah digunakan untuk beli makan dan rokok dan sisanya itulah sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ASRIL FAUZI NASUTION alias DEDEK, mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (Sembilan) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu milik orang lain bernama panggilan KIKI yang dititipkan oleh KIKI kepada terdakwa ASRI FAUZI NASUTION alias DEDEK ;

- Kemudian terhadap orang yang disebutkan bernama panggilan RIDO dan KIKI tersebut dilakukan pengembangan dan pencarian namun tidak ditemukan, sehingga selanjutnya terdakwa ASRIL FAUZI NASUTION Alias DEDEK berikut seluruh barang bukti di bawa ke kekantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 868/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S. T, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

B. 9 (Sembilan) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

Dengan kesimpulan benar mengandung METAMFETAMINA dan terdftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 73/02.10102/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati S selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 gram dan berat netto 0,05 gram; 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan 9 (Sembilan) buah plastic klip ukuran kecil berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengky Dalimunthe, SH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto, dan uang tunai senilai Rp. 150.000 (sreatus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto ditemukan ditanah / di rerumputan tepatnya disamping sebelah kanan Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) jengkal, dan uang tunai senilai Rp. 150.000 (sreatus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu diakui Terdakwa adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi milik Kiki (DPO) yang diditipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis sabu dari Rido (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;



- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya jual beli narkoba jenis sabu di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, mendengar hal tersebut, saksi dan saksi Andreas manurung menuju lokasi yang dimaksud. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib, saksi dan saksi Andreas manurung tiba di lokasi yang dimaksud dan melihat ada Terdakwa sedang berdiri sendirian dan langsung saksi dan saksi Andreas manurung mendatangi Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Andreas manurung langsung mengamankan Terdakwa dimana ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto ditemukan ditanah / di rerumputan tepatnya disamping sebelah kanan Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) jengkal, kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan uang tunai senilai Rp. 150.000 (sreatus lima puluh ribu rupiah) dari didalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Andreas manurung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Rido (DPO) yang saat menerima sebanyak setengah gram dengan tujuan untuk dijual kembali, dan sebagian telah laku dijual kepada orang lain dan sisanya atau selebihnya itulah yang berhasil diamankan saksi dan saksi Andreas manurung dari tangan kanan Terdakwa, dan uang yang diamankan dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari narkoba yang diterima dari Rido (DPO), sedangkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto adalah milik Kiki (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, dan atas keterangan Terdakwa tersebut saksi dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa berikut seluruh barang bukti kekantor sat narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Andreas Manurung, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Hengky Dalimunthe, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto, dan uang tunai senilai Rp. 150.000 (sreatus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto ditemukan ditanah / di rerumputan tepatnya disamping sebelah kanan Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) jengkal, dan uang tunai senilai Rp. 150.000 (sreatus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu diakui Terdakwa adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi milik Kiki (DPO) yang diditipkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkoba jenis sabu dari Rido (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sekira pukul 13.00 Wib di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya jual beli narkoba jenis sabu di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, mendengar hal tersebut, saksi dan saksi Hengky Dalimunthe, SH menuju lokasi yang dimaksud. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib, saksi dan saksi Andreas manurung tiba di lokasi yang dimaksud dan melihat ada Terdakwa sedang berdiri sendirian dan langsung saksi dan saksi Hengky Dalimunthe, SH mendatangi Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Hengky Dalimunthe, SH langsung mengamankan Terdakwa dimana ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto ditemukan ditang / di rerumputan tepatnya disamping sebelah kanan Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) jengkal, kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari didalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Hengky Dalimunthe, SH melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Rido (DPO) yang saat menerima sebanyak setengah gram dengan tujuan untuk dijual kembali, dan sebagian telah laku dijual kepada orang lain dan sisanya atau selebihnya itulah yang berhasil diamankan saksi dan saksi Hengky Dalimunthe, SH dari tangan kanan Terdakwa, dan uang yang diamankan dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari narkoba yang diterima dari Rido (DPO), sedangkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto adalah milik Kiki (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, dan atas keterangan Terdakwa tersebut saksi dan saksi Hengky Dalimunthe, SH membawa Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap



berikut seluruh barang bukti kekantor sat narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 73/02.10102/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram Netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 868/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram B. 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap



0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto, dan uang tunai senilai Rp. 150.000 (sreatus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto ditemukan ditanah / di rerumputan tepatnya disamping sebelah kanan Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) jengkal, dan uang tunai senilai Rp. 150.000 (sreatus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi milik Kiki (DPO) yang diditipkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Rido (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjual belikan agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa pergi ketempat biasa Terdakwa menjual sabu yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tersebut, disitu Terdakwa duduk sendirian kemudian sekitar pukul 13.00 wib, datang Rido (DPO), lalu Rido (DPO) mengulurkan tangan kanannya memberikan 1 (satu) buah plastik berisi sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "Nah Ini Buahnya..." lalu Terdakwa terima sambil menjawab "Iya...", lalu Rido (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kaki agak kedalam menuju kearah bangunan kosong, tetapi tidak masuk, melainkan diluar bangunan kosong bagian belakang, lalu Terdakwa duduk dilantai dan mengambil 2 (dua) plastik bekas yang ada dilantai lokasi tersebut dengan maksud untuk membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus untuk Terdakwa jual, lalu Terdakwa membagi sabu dari 1 (satu) plastik menjadi 3 (tiga) plastik, dan tetap Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa sambil menunggu pembeli, saat itu Terdakwa melihat ada Kiki (DPO) yang juga sebagai penjual

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap



sabu yang berada dilokasi dekat dengan Terdakwa. Kemudian ada orang yang datang membeli sabu kepada Terdakwa yang tidak Terdakwa kenali orangnya yaitu 1 (satu) bungkus berisi sabu dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu tidak lama kemudian datang lagi 1 (satu) orang pembeli yang tidak Terdakwa kenali yaitu 1 (satu) bungkus berisi sabu dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok ditempat tersebut, sehingga uang penjualan sabu yang tersisa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Kiki (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Bang Tengkokkan Bentar Punyaku Itu, Aku Mau Pulang", sambil Kiki (DPO) menunjukkan jari tangannya kebawah diposisi samping kanan Terdakwa, dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah plastik berisi beberapa plastik klip berisi sabu, lalu Terdakwa jawab "Iya", dan Kiki (DPO) langsung berjalan meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa melihat kearah jalan gang seperti orang yang menurut Terdakwa adalah PS (pembeli) sehingga Terdakwa bermaksud berjalan menuju kesitu, namun tiba tiba beberapa orang laki laki mendatangi Terdakwa dan mengaku petugas polisi dari Polres Labuhanbatu langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Kiki (DPO) lari kearah jurang belakang, kemudian petugas polisi langsung mengamankan 1 (satu) buah plastik berisi sabu dari tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Terdakwa untuk Terdakwa jual, kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) buah plastik berisi beberapa plastik klip berisi sabu direrumputan sebelah kanan Terdakwa sekitar 1 (satu) jengkal, dan mengambil lalu membuka sehingga diketahui isinya adalah 9 (sembilan) buah plastik kecil berisi sabu, dan Terdakwa jelaskan sabu tersebut adalah milik Kiki (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian pakaian / badan Terdakwa digeledah dan ditemukan uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang dan Terdakwa jelaskan uang tersebut seluruhnya adalah uang hasil penjualan sabu. Selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa kekantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0, 05 (nol koma nol lima) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 9 (sembilan) buah plastik ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0, 42 (nol koma empat puluh dua) gram netto;
- Uang tunai senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hengky Dalimunthe, SH bersama Saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto, dan uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto ditemukan ditanah / di rerumputan tepatnya disamping sebelah kanan Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) jengkal, dan uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkotika jenis sabu adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi milik Kiki (DPO) yang diditipkan kepada Terdakwa ;



- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Rido (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjual belikan agar mendapatkan keuntungan namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya jual beli narkotika jenis sabu di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, mendengar hal tersebut, saksi Hengky Dalimunthe, SH dan saksi Andreas manurung menuju lokasi yang dimaksud. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib, saksi Hengky Dalimunthe, SH dan saksi Andreas manurung tiba di lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian dan langsung saksi Hengky Dalimunthe, SH dan saksi Andreas manurung mendatangi Terdakwa, kemudian saksi Hengky Dalimunthe, SH dan saksi Andreas manurung langsung mengamankan Terdakwa dimana ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto ditemukan ditanah / di rerumputan tepatnya disamping sebelah kanan Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) jengkal, kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan uang tunai senilai Rp. 150.000 (sreatus lima puluh ribu rupiah) dari didalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi Hengky Dalimunthe, SH dan saksi Andreas manurung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Rido (DPO), dan uang yang diamankan dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari narkotika yang diterima dari Rido (DPO), sedangkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap



buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto adalah milik Kiki (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, dan atas keterangan Terdakwa tersebut saksi Hengky Dalimunthe, SH dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa berikut seluruh barang bukti ke kantor sat narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis shabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Asril Fauzi Nasution Alias Dedek dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum



ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 73/02.10102/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram Netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 868/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap



plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram B. 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram Netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Hengky Dalimunthe, SH bersama Saksi Andreas Manurung (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara



Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto, dan uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto ditemukan ditanah / di rerumputan tepatnya disamping sebelah kanan Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) jengkal, dan uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi milik Kiki (DPO) yang diditipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Rido (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dimana tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjual belikan agar mendapatkan keuntungan namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya jual beli narkoba jenis sabu di Lingk. Bangunan, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, mendengar hal tersebut, saksi Hengky Dalimunthe, SH dan saksi Andreas manurung menuju lokasi yang dimaksud. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib, saksi Hengky Dalimunthe, SH dan saksi Andreas manurung tiba di lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berdiri sendirian dan langsung saksi Hengky Dalimunthe, SH dan saksi Andreas manurung mendatangi Terdakwa, kemudian saksi Hengky Dalimunthe, SH dan saksi Andreas manurung langsung mengamankan Terdakwa dimana ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap



(Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto ditemukan ditanah / di rerumputan tepatnya disamping sebelah kanan Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) jengkal, kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan uang tunai senilai Rp. 150.000 (sreatus lima puluh ribu rupiah) dari didalam kantong celana Terdakwa, selanjutnya saksi Hengky Dalimunthe, SH dan saksi Andreas manurung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Rido (DPO), dan uang yang diamankan dari kantong celana Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan dari narkotika yang diterima dari Rido (DPO), sedangkan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto adalah milik Kiki (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, dan atas keterangan Terdakwa tersebut saksi Hengky Dalimunthe, SH dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa berikut seluruh barang bukti kekantor sat narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 73/02.10102/2023 tanggal 11 Februari 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram Netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 868/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram B. 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 9 (Sembilan) buah plastic berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto ditemukan ditanah / di rerumputan tepatnya disamping sebelah kanan Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) jengkal, dan uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana Terdakwa dimana Terdakwa dilakukan penangkapan dan dipersidangan Terdakwa membenarkan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Rido (DPO) adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram Netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram Netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap



pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram Netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto adalah merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan narkotika oleh karena masih bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asril Fauzi Nasution Alias Dedek** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan 9 (sembilan) buah plastik ukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H.,M.H.